

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7219/2542

นางมณฑา สิริโรจนการ  
บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล  
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865  
ป.วิ.พ. มาตรา

จำเลยอ้างและขอคำสั่งศาลเรียกประวัติการตรวจรักษาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเป็นพยานเอกสาร เมื่อโรงพยาบาลส่งเอกสารมาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาถึง 2 ครั้ง ให้จำเลยชำระค่าอ้างเอกสารเป็นพยาน แต่จำเลยไม่ชำระ ในชั้นอุทธรณ์โจทก์ได้กล่าวแก้อุทธรณ์เป็นประเด็นว่าจำเลยไม่ชำระต่อศาล ในชั้นฎีกาโจทก์ก็กล่าวตั้งประเด็นในเรื่องนี้อีก จำเลยก็ยังไม่ชำระต่อศาล ดังนี้ แสดงว่าจำเลยจงใจไม่ชำระค่าอ้างเอกสารเป็นพยานตาม ตาราง 2 (5) ท้าย ป.วิ.พ. เอกสารดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานที่ได้ยื่นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. ศาลขอที่จะปฏิเสธไม่รับเอกสารนั้นไว้ และถ้ารับไว้แล้วก็ไม่ขอที่จะรับฟังเอกสารนั้น ศาลจึงนำข้อความในเอกสารดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยไม่ได้

ส. กรอกข้อความหรือตอบคำถามจำเลยในใบคำขอเอาประกันชีวิตไปตามความเป็นจริง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ส. กับจำเลยจึงไม่เป็นโมฆียะ จำเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๓๓๕,๖๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ส. รัตนเสริมทรัพย์ ได้ยื่นคำขอเอาประกันชีวิตต่อจำเลย โดยแถลงข้อความอันเป็นเท็จซึ่ง ข้อความดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย หากจำเลยทราบความจริงก็จะเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปิดไม่ทำสัญญาประกันชีวิตแน่นอน สัญญาประกันชีวิตรายนี้จึงเป็นโมฆียะ จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์แจ้งบอกล้างสัญญาประกันชีวิตและปฏิเสธการจ่ายเงินซึ่งเป็นการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่จำเลยทราบความจริง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน ๓๕,๖๒๕ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า?โจทก์ฎีกาข้อที่สองว่า นายสมชายเป็นคนมีสุขภาพดี มิได้ดื่มสุราเป็นประจำ ศาลจะนำ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในประวัติการตรวจรักษาของผู้ป่วยเอกสารหมายเลข ล.๓ ที่ระบุว่านายสมชายดื่มสุราเป็นอาจิสมาประมาณ ๑๐ ปี มาประกอบการพิจารณาและฟังตามนั้นไม่ได้ เพราะแพทย์ผู้ตรวจรักษานายสมชายมิได้

มาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว และจำเลยมิได้เสียค่าอั่งเอกสารเป็นพยาน พิเคราะห์แล้ว ประวัติการตรวจรักษาของผู้ป่วยเป็นพยานเอกสารที่จำเลยอ้างและขอ คำสั่งศาลเรียกมาจากโรงพยาบาลรามาริบัติ เมื่อโรงพยาบาลรามาริบัติส่งเอกสาร มายังศาลชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาถึง ๒ ครั้ง ให้จำเลย ชำระค่าอั่งเอกสารเป็นพยาน จำเลยทราบคำสั่งศาลชั้นต้นแล้วแต่ไม่ชำระ ในชั้น อุทธรณ์โจทก์ได้กล่าวแก้อุทธรณ์เป็นประเด็นว่าจำเลยไม่ชำระ ค่าอั่งเอกสารเป็น พยาน จำเลยก็มีได้นำค่าอั่งเอกสารเป็นพยานมาชำระต่อศาล ในชั้นฎีกาจำเลยก็ได้ รับสำเนาฎีกาโจทก์ที่กล่าวตั้งประเด็นในเรื่องนี้อีกแต่จำเลยก็ยังไม่ชำระค่า ธรรมเนียมดังกล่าวต่อศาล พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยจงใจไม่ชำระค่าอั่ง เอกสารเป็นพยานตามมาตรา ๒ (๕) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เอกสารหมาย ล.๓ จึงเป็นพยานหลักฐานที่ได้ยื่นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชอบที่จะปฏิเสธไม่รับเอกสารนั้นไว้ ถ้ารับไว้แล้ว ก็ไม่ชอบที่จะรับฟังเอกสารนั้น ศาลจึงนำข้อความในเอกสารดังกล่าวมาประกอบการ วินิจฉัยไม่ได้

การที่ ส. ระนุไนใบคำขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยดื่มสุราเป็นประจำ เป็นการ กรอกข้อความหรือตอบคำถามจำเลยไปตามความเป็นจริง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ส. กับจำเลยจึงไม่เป็นโมฆียะ

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปัญญา ถนอมรอด-ระพินทร บรรจงศิลป-วิรัช ลัมวิชัย)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายวุฒิชัย หรรจิตตวิวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายพลรัตน์ ประทุมทาน

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|------------|-----------------------------|

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

|     |          |
|-----|----------|
| ต้น | หมายเหตุ |
|-----|----------|